

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3227/2542

พนักงานอัยการ จังหวัด สุพรรณบุรี	โจทก์
ผู้กล่าวหา	โจทก์
นาง ทศนีย์ ดวง มา ลา	โจทก์
ผู้ถูกกล่าวหา	โจทก์
นาย จินดา สุขสมศรี กับพวก	โจทก์
นาย มนตรี พันธุ์ แสง	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 31

ป.วิ.อ. มาตรา 213, มาตรา 225

ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองเรียกและรับเงินจากผู้กล่าวหาและจำเลย เพื่อนำไปวิ่งเต้น
พนักงานอัยการและเจ้าพนักงานตำรวจ กองพิสูจน์หลักฐาน โดยไม่ปรากฏว่าจะนำ
เงินไปให้ผู้พิพากษา เพื่อเป็นอาณัติสินจ้างในการดำเนินคดีในศาล ดังนั้น แม้การกระ
ทำของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองจะมีจุดมุ่งหมาย ให้เกิดผลแก่การดำเนินกระบวนการ
พิจารณาในศาล อันอาจเกิด ผลเสียหายแก่คู่ความและประชาชน สมควรอย่างยิ่งที่จะ
ลงโทษ ให้หลบ จำกัตาม แต่เมื่อการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสอง มิได้เกิดขึ้นใน
บริเวณศาลแล้ว จะอาศัยแต่ผลจากการกระทำที่ อาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่รูปคดี
มาชี้ขาดว่าผู้ถูกกล่าวหา ทั้งสองประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลไม่ได้ เมื่อฟัง
ว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองมิได้ประพฤติดนไม่เรียบร้อย ในบริเวณศาลอันเป็นเหตุอยู่ใน
ส่วนลักษณะคดี ศาลฎีกาย่อม พิจารณาให้มีผลไปถึงผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ที่มีได้อุทธรณ์
ฎีกาได้ ด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบ
มาตรา 225

มูลคดีสืบเนื่องมาจากนางทัศนีย์ ดวงมาลา ผู้กล่าวหาซึ่งเป็นภริยาของนายมนตรี พันธุ์แดง จำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 831/2540 ของศาลชั้นต้น ร้องเรียนกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรีว่า ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองร่วมกันหลอกลวงเอาเงินจำนวน 130,000 บาท จากผู้กล่าวหา อ้างว่าจะช่วยเหลือมิให้จำเลยได้รับโทษจำคุก โดยผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองร่วมกันเรียกเงินจากผู้กล่าวหาในบริเวณศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ขณะเกิดเหตุผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตำรวจควบคุมผู้ต้องหาและจำเลยที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้กล่าวหาหลงเชื่อยอมจ่ายเงินให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองเป็นเงิน 130,000 บาท ต่อมาเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย ผู้กล่าวหาได้ขอเงินคืนจากผู้ถูกกล่าวหาทั้งสอง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 คืนเงินให้ผู้กล่าวหา 30,000 บาท ส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ยังไม่คืนเงินให้ผู้กล่าวหา

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วฟังข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองร่วมกันเรียกและรับเงินจากจำเลยและผู้กล่าวหาภายในบริเวณศาลจังหวัดสุพรรณบุรี หลังจากที่ยจำเลยถูกลงโทษจำคุกแล้วผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 คืนเงินให้ผู้กล่าวหา 30,000 บาท ส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 คืนให้ 50,000 บาท ถือได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล มีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31(1) มีคำสั่งลงโทษผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 33 จำคุกผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 มีกำหนด 3 เดือน จำคุกผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 มีกำหนด 3 เดือน และปรับ 500 บาท แต่ให้รอกการลงโทษจำคุกให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 มีกำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56

ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติในเบื้องต้นว่าเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2538 จำเลยถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต และถูกพนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรีฟ้องในข้อหาดังกล่าว ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองได้เรียกและรับเงินจากจำเลยและผู้กล่าวหาหลายครั้งรวมเป็นเงิน 130,000 บาท โดยอ้างว่าจะนำไปใช้จ่ายในการวิ่งเต้นคดีเพื่อให้จำเลยต้องรับโทษจำคุก แต่ภายหลังจากที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยแล้วผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ได้คืนเงินให้แก่ผู้กล่าวหา 30,000 บาท ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 คืนเงินให้ผู้กล่าวหา 50,000 บาท ส่วนเงินอีก 50,000 บาท ที่ผู้กล่าวหาและจำเลยยังไม่ได้รับคืน ผู้กล่าวหาไม่ตั้งใจเรียกร้องโดยให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของทนายความคดีมีปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลจังหวัดสุพรรณบุรี อันเป็นการละเมิดอำนาจศาลตามที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมาหรือไม่โดยผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ฎีกาว่า การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ฟังข้อเท็จจริงจากคำเบิกความของผู้กล่าวหาเพียงปากเดียวแล้ววินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 เรียกและรับเงินจากผู้กล่าวหาในบริเวณศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งที่คำเบิกความของผู้กล่าวหายังสับสนและขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่ผู้กล่าวหาแถลงต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2541 ฟังเอาเป็นแน่นอนไม่ได้ว่าผู้กล่าวหาจ่ายเงินให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ที่ใด เป็นการวินิจฉัยที่คลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงและหลักกฎหมาย

ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรวินิจฉัยเสียก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 เรียกและรับเงินจากผู้
กล่าวหาและจำเลยในบริเวณศาลจังหวัดสุพรรณบุรีจริงหรือไม่ในปัญหาดังกล่าวข้อ
เท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2541 ผู้กล่าวหาได้แถลงต่อศาลชั้นต้นว่าถูกผู้
ถูกกล่าวหาทั้งสองหลอกหลวงเอาเงินไป 130,000 บาท อ้างว่าจะนำไปใช้จ่ายวิ่งเต้น
คดีเพื่อช่วยเหลือจำเลยไม่ให้อำนาจรับโทษ ผู้กล่าวหาหลงเชื่อจึงมอบเงินให้ผู้ถูกกล่าว
หาทั้งสองไปรวม 4 ครั้ง ครั้งแรกผู้กล่าวหามอบให้นางจ๊ับ 50,000 บาท ที่ศาล
จังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 จำเลยมอบให้ผู้กล่าวหาที่ 2 ที่ใดไม่ปรากฏ
ชัด 30,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลำดับ ส่วนครั้งสุดท้ายจำเลยนำไปมอบให้ผู้
ถูกกล่าวหาที่ 1 ที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี 30,000 บาท แต่ในชั้นไต่สวนผู้กล่าวหากลับ
เบิกความว่า ผู้กล่าวหามอบเงินให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 เพียงครั้งเดียวเป็นเงิน 50,000
บาทที่หน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนครั้งที่ 2 ถึงที่ 4 จำเลยเป็นผู้นำเงินไปให้ผู้ถูก
กล่าวหาที่ 2 ด้วยตนเอง แต่จะให้กับที่ใดผู้กล่าวหาไม่ได้เบิกความถึง นอกจากนี้แล้ว
ผู้ถูกกล่าวหายังเบิกความตอบคำถามค้านของทนายความของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองว่า
จำเลยเป็นผู้นำเงินไปมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี คำ
เบิกความของผู้กล่าวหาเกี่ยวกับรายละเอียดและพฤติการณ์ในขณะที่มีการจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองสับสนและขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่ผู้กล่าวหาเคยแถลงต่อ
ศาลชั้นต้นตามรายงานกระบวนการพิจารณาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2541 อีกทั้งศาลชั้นต้น
มิได้ไต่สวนข้อเท็จจริงจากจำเลยให้ได้รับความแน่ชัดว่ามีการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถูกกล่าว
หาทั้งสองในบริเวณศาลจังหวัดสุพรรณบุรีจริงหรือไม่ คงไต่สวนแต่เฉพาะตัวผู้กล่าว
หาเพียงปากเดียวเท่านั้น เมื่อคำเบิกความของผู้กล่าวหาไม่พิรุณไม่น่ารับฟังดังกล่าว
แล้ว ประกอบกับผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองเบิกความในชั้นไต่สวนปฏิเสธว่าไม่เคยรับเงิน
จากผู้กล่าวหาและจำเลยในบริเวณศาลจังหวัดสุพรรณบุรี แต่อ้างว่าจำเลยเคยนำเงิน
ไปมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ที่บ้านพักของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี 80,000 บาท และนำไปมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ที่บ้านพักที่อำเภอเมือง

สุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี อีก 30,000 บาท กรณีจึงรับฟังไม่ได้ว่าผู้กล่าวหาได้มอบเงินให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองในบริเวณศาลจังหวัดสุพรรณบุรีตามที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมา อนึ่ง ตามทางไต่สวนของศาลชั้นต้นข้อเท็จจริงได้ความจากถ้อยคำของผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองตรงกันว่า ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองเรียกและรับเงินจากผู้กล่าวหาและจำเลยเพื่อนำไปวิ่งเต้นพนักงานอัยการและเจ้าพนักงานตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ โดยไม่ปรากฏว่าจะนำเงินไปให้ผู้พิพากษาเพื่อเป็นอาณัติสินจ้างในการดำเนินคดีในศาล ดังนั้น แม้การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองจะมีจุดมุ่งหมายให้เกิดผลแก่การดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาล อันอาจเกิดผลเสียหายแก่คู่ความและประชาชน สมควรอย่างยิ่งที่จะลงโทษให้หลบจำก็ตามแต่เมื่อการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองมิได้เกิดขึ้นในบริเวณศาลแล้ว จะอาศัยแต่ผลจากการกระทำที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่รูปคดีมาชี้ขาดว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองประพฤตินไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ได้ ที่ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองประพฤตินไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลอันเป็นการละเมิดอำนาจศาลและลงโทษมานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ฟังขึ้น การที่พยานหลักฐานในชั้นไต่สวนของศาลชั้นต้นไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองประพฤตินไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล เป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี ศาลฎีกาย่อมพิพากษาให้มีผลไปถึงผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ที่มีได้อุทธรณ์ฎีกาได้ด้วย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบมาตรา 225"

พิพากษากลับว่า ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองไม่มีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 31(1), 33

(กำพล ภู่อุดแสง-อำนวยการ เต็มพันธ์-ระพีณ บุญสิทธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การลงโทษบุคคลในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลเป็นความผิดต่อศาล กฎหมายให้ศาลมีอำนาจพิเศษในการสั่งลงโทษได้โดยไม่ต้องมีผู้ร้องขอหรือเป็นโจทก์ฟ้อง ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีกรณีที่จะต้องวินิจฉัยว่า ฟ้องเคลือบคลุมหรือไม่ และผลต่อเนื่องที่ตามมาคือไม่จำเป็นต้องให้ผู้ถูกกล่าวหาให้การแก้ข้อกล่าวหา หรือต้องถามผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องทนายความ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1324/2539) การทำคำสั่งศาลในเรื่องละเมิดอำนาจศาลนั้น ไม่มีกฎหมายบัญญัติรูปแบบของคำสั่งไว้โดยเฉพาะ การทำคำสั่งจึงต้องถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 186 ในทางปฏิบัติศาลทำคำสั่งไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาซึ่งแบบฟอร์มรายงานกระบวนการจะมีชื่อศาล วันเดือนปีมีปรากฏอยู่ ถือได้ว่าต้องตามอนุมาตรา 1 ของมาตรา 186 แล้วสำหรับอนุมาตราอื่นนั้น เป็นที่เห็นได้ว่า ศาลจะต้องดำเนินการอยู่ในตัวคำสั่งอยู่แล้ว เช่น การกล่าวถึงข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้ความตามอนุมาตรา 5 เป็นต้น เว้นแต่ที่โดยสภาพไม่อาจมีได้ในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล เช่นตามอนุมาตรา 8 คำวินิจฉัยของศาลในเรื่องของกลาง หรือในเรื่องฟ้องทางแพ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1324/2539 ยังได้วินิจฉัยไว้ด้วยว่า การที่ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลในรายงานกระบวนการพิจารณานั้น ถือเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว สำหรับประเด็นตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้นั้นมีข้อพิจารณาที่น่าสนใจอยู่ว่าการเรียกรับเงินเพื่อวิ่งเต้นคดีซึ่งกระทำกันนอกศาลนั้น จะเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลหรือไม่ ก่อนหน้านี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5462/2539 วินิจฉัย

ไว้ตอนหนึ่งว่าที่ผู้ถูกกล่าวหาฎีกาว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31(1) คำว่าประพัตติตนไม่เรียบร้อยภายในบริเวณศาล ต้องตีความโดยเคร่งครัด จะขยายกว้างออกไปถึงการกระทำนอกศาลไม่ได้นั้น เห็นว่า แม้การอ้างว่าจะเอาเงินไปให้ผู้พิพากษาจะกระทำนอกบริเวณศาล แต่การอ้างเช่นนั้นก็เพื่อเป็นอามิสสินจ้างในการดำเนินคดีในศาลผลที่เกิดขึ้นจึงมุ่งหมายให้มีผลในการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาล ย่อมถือว่าเป็นการประพัตติตนไม่เรียบร้อยภายในบริเวณศาล โดยเฉพาะคดีนี้ยังมีการทวงถามเงินดังกล่าวในบริเวณศาลอันเป็นการกระทำต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกเงินจากผู้กล่าวหาด้วยจึงเป็นการละเมิดอำนาจศาลโดยแจ้งชัด เมื่อพิจารณาคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเลขนี้ กับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5462/2539 แล้ว อาจทำให้เข้าใจไขว้เขว ว่า คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเลขนี้กลับหลักคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5462/2539 แล้วโดยถือว่าการเรียกร้องเงินเพื่อวิ่งเต้นคดีซึ่งกระทำกันนอกศาลนั้นไม่เป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล สำหรับผู้เขียนเห็นว่า คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเลขนี้มีได้กลับหลักในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5462/2539 แต่อย่างไร เนื่องจากข้อเท็จจริงในคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองเรื่องแตกต่างกัน กล่าวคือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3227/2542 นั้น ได้ความว่า เป็นการเรียกร้องเงินกันนอกศาลก็ตาม แต่การเรียกร้องเงินนั้นอ้างว่าเพื่อจะนำไปวิ่งเต้นให้พนักงานอัยการและเจ้าพนักงานตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานมิใช่เป็นการเรียกร้องเงินโดยอ้างว่าจะนำไปให้ผู้พิพากษา ถือไม่ได้ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอำนาจศาลโดยตรง จึงไม่เป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5462/2539 นั้น เป็นการเรียกร้องเงินทองเพื่ออ้างว่าจะนำมาให้ผู้พิพากษายอมเป็นการกระหน่ำต่ออำนาจศาลโดยตรง จึงเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล แม้ว่าจะกระทำในหรือนอกศาลก็ตามด้วยเหตุนี้คำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองเรื่องจึงยังคงสอดคล้องกันอยู่ ทนงศักดิ์ดุลยกาญจกัน